

秘密保持誓約書

私は、株式会社ワンスター（以下「貴社」という）から業務を受託する、貴社と取引する、それらの検討を行う又は貴社の事務所に立ち入るにあたり、以下の各条項（以下「本誓約」という）を遵守します。万が一、私が本誓約に違反した場合には、貴社に生じた損害の賠償等の法的責任を負うことがあることを承知した上で、本誓約を遵守します。

第1条（本誓約・貴社社内規程等の遵守）

私は、本誓約、業務委託契約に類する契約の各条項、貴社の個人情報管理規程、営業秘密管理規程、その他貴社の情報管理に関する方針及び規定の内容を十分に理解し遵守します。

第2条（秘密保持）

1. 私は、本誓約有効期間中に知り得た個人情報、貴社（貴社の子会社、関係会社を含む。以下同じ）及び貴社の顧客についての一切の情報（貴社が書面により公表を承諾した情報及び情報取得時点で、既に公知となっていた情報は除く。以下、総称して「秘密情報」という。）についての秘密を保持し、貴社の書面による事前の承諾なしに、本誓約有効期間中はもとより本誓約終了後においても第三者に一切開示・漏洩せず、別途の定めがある場合を除き自ら使用（加工、複写、複製、その他貴社の信用又は営業上の利益等を害すると認められる行為をも含む。以下同じ）しないことを誓約します。
2. 秘密情報には、以下に掲げる情報を含むものとしますが、これに限られません。
 - 1 貴社から秘密である旨明示された情報
 - 2 貴社が保有する個人情報
 - 3 貴社の財務、人事、セキュリティ（アカウント及びパスワード等を含む）に関する情報
 - 4 貴社の顧客の名称、財務状況、取引状況その他の営業上の情報
 - 5 貴社が他者との間で締結し、又は締結しようとする契約の存在、内容その他の関連情報
 - 6 貴社の従業員等の給与水準、保有スキルその他の個人情報
 - 7 貴社又は貴社の従業員等に帰属する知的財産権その他の権利に関する情報
 - 8 貴社が他者に対して法律上又は契約上負担する秘密保持義務の対象となる情報
 - 9 貴社において業務遂行又は取引にあたり私が提供を受けた、前各号の情報に類する貴社又は第三者の情報

第3条（秘密情報の管理・使用）

1. 私は、秘密情報について、貴社から受託した業務又は貴社から具体的に指示された業務以外の目的で秘密情報を使用せず、アクセスしません。
2. 私は、秘密情報の秘密性を保持し、かかる秘密情報の漏洩又は無権限者による使用を防止するため、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理し、その他一切の合理的な措置（私自身の情報の管理のために講じられている措置以上のもの）を講じます。
3. 私は、開示を受けた全ての個人情報を、個人情報の保護に関する法律及び同法施行令並びに関係各省による同法に関するガイドライン等、個人情報保護に関する一切の法規に従い、適正に取り扱います。

第4条（報告義務）

1. 私は、貴社の求めがある場合、秘密情報の使用又は管理等の状況について、直ちに書面により

報告を行います。

2. 私は、貴社の秘密情報の創出又は個人情報の取得にかかわった場合、直ちに貴社に報告します。
3. 私が貴社から受託した業務遂行に関し、秘密情報の創出又は個人情報の取得に関与した場合であっても、秘密情報及び個人情報に関する権利は貴社にあることを確認し、それらに関する権利が私に帰属する旨の主張は一切行いません（別途貴社との書面による取決めがある場合を除く）。

第5条（複製・複写の禁止）

私は、秘密情報を、貴社の書面による事前の承諾がない限り、貴社から受託した業務又は取引等の遂行以外の目的のために複製又は複写しません。私が貴社の承諾を得て複写又は複製した場合、使用目的を達した後は貴社の指示に従い、現状のまま全て返還、又は全て破棄もしくは消去します。

第6条（権利の帰属）

私は、貴社の情報システム及び秘密情報を含む全ての情報資産に関する権利の全てが貴社に帰属し、貴社による開示がその権利の譲渡又は許諾等を意味するものでないことを理解します。

第7条（記録媒体等・調査の実施）

1. 私は、秘密情報が記録・保存された PC 及びスマートフォン等の電子機器又は記録媒体（以下、総称して「記録媒体等」という。）の管理又は利用に関して以下の各号を保証します。
 - 1 必要とされるセキュリティ水準を満たしていること（貴社から記録媒体等が貸与された場合を除きます。）
 - 2 記録媒体等を第三者に利用させないこと
 - 3 記録媒体等を利用するにあたり、不審なメール又はサイトにアクセスする等のセキュリティに支障を及ぼす行為をせず、ウイルス等に感染等しない又はさせないこと
 - 4 前各号に抵触する恐れがある場合、直ちに貴社に報告し、貴社の指示に従うこと
2. 私は、記録媒体等又はアカウント、メールアドレス、パスワード若しくはソフトウェア等に限らない利用権限（以下、総称して「利用権限等」という。）を貴社から貸与又は付与された場合、以下の各号を保証します。
 - 1 貴社が定めるルール、方針又は細則等に従うこと
 - 2 紛失、破損、改造、漏洩若しくは流出しない又はさせないこと
 - 3 貴社から受託した業務又は取引等の遂行以外の目的で利用しないこと
 - 4 貴社から記録媒体等を貸与された場合、当該記録媒体等以外の記録媒体等を利用して貴社から受託した業務又は取引等を行わないこと
 - 5 貴社から利用権限等を付与された場合、当該利用権限等以外の利用権限等を利用して貴社から受託した業務又は取引等を行わないこと
 - 6 前各号に抵触する恐れがある場合、直ちに貴社に報告し、貴社の指示に従うこと
3. 私は、貴社が必要と認めた場合、私事務所への立入調査、及び私が使用する一切の記録媒体等又は利用権限等の操作履歴調査を受け入れるとともに、貴社の求める秘密情報の使用、管理等の状況の是正を行います。

第8条（再委託）

1. 私は、貴社の書面による事前の承認を得ること無く、貴社から受託した業務の全部又は一部を第三者に再委託することが出来ないことを理解します。なお、私が貴社の承認を得て当該第三

者に再委託する場合には、本誓約と同等の契約を私と当該第三者の間で締結し、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとします。

2. 私は、前項に定める第三者への再委託を行う場合、当該第三者における秘密情報及び個人情報の管理担当者及び管理責任者を、貴社に事前に書面にて通知します。また、私は、秘密情報及び個人情報に関連した緊急時の連絡体制について、貴社、私及び私の当該第三者の間で構築し、事前に書面にて甲に報告します。

第9条（使用目的・契約の終了等）

1. 私は、その使用目的を達した場合又は貴社の指示があった場合、直ちに貴社の指示に従い、使用目的が達成され又は貴社の指示があった秘密情報及び記録媒体の一切を、現状のまま全て返還、又は全て破棄もしくは消去します。
2. 私は、理由の如何を問わず貴社から受託した業務が終了する又は本誓約有効期間が終了する時点（以下「本終了時点」という）で私が管理又は所持している貴社の秘密情報及び記録媒体の一切を、貴社の指示に従い、本終了時点までに全て現状のまま返還、又は全て破棄もしくは消去します。
3. 本条第1項及び第2項並びに本誓約及び貴社から受託した業務に基づく返還、破棄又は消去後は、私の手元には秘密情報及び記録媒体は一切残存していないことを誓います。
4. 私は、理由の如何を問わず本終了時点の14日前までに、貴社の求めに従い、「契約終了時に関する誓約書」を貴社に提出し、本終了時点の後、秘密情報を第三者に開示、漏洩又は自ら使用しないことを誓約します。

第10条（競業的行為の禁止）

私は、本誓約有効期間中及び本誓約終了後2年間は、以下の各号に該当する行為（直接、又は第三者を介して行う場合を含む）を一切行わないことを誓約します。ただし、貴社の事前の書面（電子メール、チャットツールその他の電磁的方法を含む）による承諾がある場合はこの限りではありません。

1. 私は、知り得た秘密情報又は業務遂行上知り得た特別の技術的秘密を利用して、貴社と競合的あるいは競業的行為及びコンサルティングに類する業務（競合他社への助言等を含むがこれらに限られない）の受託を行いません。
2. 私（私が法人の場合は私に所属する役員・従業員も含む）は、本誓約有効期間中及び本誓約終了後2年間、貴社と競業する企業に就職したり、役員に就任するなど直接・間接を問わず関与したり、又は競業する業務を自ら起業する等の行為を一切行わない又は行わせないことを誓約します。
3. 貴社の顧客（過去に取引があり、又は貴社を通じて商談・接触を行った顧客を含む。以下、本条において同じ）に対して、貴社の事業（WEB 広告代理事業及びマーケティング SaaS 事業等）と競合し、又は類似するサービスの提供、営業活動、勧誘、及びこれらに類する行為を行うこと。
4. 貴社の顧客との間で、直接又は貴社を介さない第三者を介して、業務委託、コンサルティング、雇用その他名目を問わず、取引又は契約を締結すること。

第11条（貴社関係者への勧誘禁止）

私及び貴社は、相手方の従業員等に対して相手方を退職することを勧める等の行為、引き抜き等の勧誘行為を一切行いません。ただし、本項は、一般誌の広告、又はインターネット掲示等、当該人員を対象としない一般的・間接的な勧誘に対して、当該人員が個人的に応ずる場合、当該人員から乙に対し問い合わせがあった場合には適用しないものとする。

第12条（反社会的勢力の排除）

1. 私は、私、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
 - 1 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 - 2 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 - 3 私、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 - 4 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
 - 5 私が法人の場合、役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。
3. 私が本条の表明又は確約に違反した場合、貴社から何らの通知又は催告をすることなく直ちに受託業務に関する契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除されることを理解します。この場合において、私は、貴社の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求しません。
4. 私が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって貴社が被った一切の損害を賠償します。

第13条（損害賠償等）

1. 私は、本誓約に違反して貴社に損害を与えた場合には、貴社が被った損害を賠償します。
2. 私は、秘密情報を漏洩した場合には、前項の責任を負う他、直ちに貴社へ報告し、貴社の指示に従って秘密情報を記載した書面、媒体、電子情報等の回収、削除等、適切な措置を直ちに講ずるとともに、秘密情報の漏洩を最小限に抑えるために最善を尽くすことを誓います。

第14条（有効期間）

本誓約の有効期間は、2026年08月27日から1年間とする。ただし、期間満了の3カ月前までに甲乙いずれからも書面による申し出がない場合は、同一条件で更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。なお、本誓約が終了した後も、第1条乃至第8条、第9条第3項及び第10条乃至第16条の規定はなお有効に存続するものとする。

第15条（本誓約の適用）

私は、本誓約について、貴社との間で締結されたいかなる契約又は合意に優先し、両者が捺印した文書によらずに修正を行わず、かつ、そのいずれかの部分が無効となる場合でも、かかる無効の部分が当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用され、又は当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用されることを確認します。

第16条（合意管轄・準拠法）

私は、本誓約が日本法に準拠して解釈されるとともに、本誓約に関連して発生する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決することを確認します。

2026 年 8 月 27 日

株式会社ワンスター
代表取締役 千葉 裕介 殿

田村 太一

田村太一
印